

「금융분쟁조정세칙」 일부개정안 사전예고

1. 규정의 명칭

- ☐ 「금융분쟁조정세칙」

2. 규정 변경의 취지

- ☐ 금융분쟁조정위원회(이하 '조정위원회')의 역할을 제고하고, 일부 기준을 명확화하기 위해 「금융분쟁조정세칙」을 정비

3. 규정 변경 내용

- ☐ 의사록 필수 기재사항 명시(안 제9조)
 - 조정위원회 의사록 작성시 누락되지 않도록 필수적으로 기재하여야 하는 세부 사항*을 신설

* 회의일시, 장소, 안건, 참석위원, 회의경과, 심의의결 결과 등

- ☐ 전문소위원회 업무범위 확대(안 제10조의2)
 - 장래 유사분쟁 방지를 위해 분쟁조정이 종료(취하 등)된 건 및 과거 결정례 등도 전문소위원회 논의 대상*에 포함

* 현행은 법률 또는 의료사항 등 고도의 전문적 판단이 필요한 금융분쟁에 대한 논의

☐ 금융감독원 직접처리 등 사유 명확화·체계화(안 제17조)

- 현재 혼재되어 있는 금융감독원 직접처리 및 해당기관 이송 처리 사유를 각하*와 기각**으로 구분하여 명시

* 신청서 보완 불응, 중·반복 신청, 신청내용과 이해관계 없는 자의 신청 등

** 법령, 조정위원회 결정례 및 법원 판례 등에 비추어 조정 실익이 없는 신청 등

- 국내 금융기관 해외지점 금융상품(국내 금융관계법률 미적용) 관련 분쟁을 각하 대상으로 신설하고, “객관적 증명자료 부족 등으로 조정절차를 진행할 실익이 없는 경우”를 기각 대상으로 명확화

☐ 분쟁조정 처리기간 불산입 기간 사유 명확화(안 제17조의3)

- 분쟁조정 절차 과정에서 분쟁조정 처리기간에 산입하기에 부적합한 사유*를 일부 신설

* 당사자의 귀책사유로 지연되는 기간 실험검사 및 고도의 전문적인 기술 검토 등에 소요되는 기간 등

☐ 조정위원회 결정에 대한 구분 단일화(안 제25조, 제28조, 제31조)

- 조정위원회 결정에 대해 조정결정과 각하결정의 구분 없이 조정결정으로 단일화

☐ 조정조서 작성 절차 개선(안 제29조)

- 조정조서 작성을 위하여 당사자 쌍방의 출석을 요구하는 절차를 폐지하는 등 관련 절차를 개선

☐ 외부위원 서약서 징구(안 제33조의2)

- 외부위원의 회피 사유 준수 및 비밀유지 의무 이행을 담보하고자 위촉시 서약서를 징구

☐ 용어의 정비(안 제1조, 제7조, 제8조, 제17조의2, 제19조, 제20조의3, 제22조, 제33조의3)

- 의미가 불분명하거나 불명확한 문구를 개선하고, 개정 규정에 따라 관련 규정을 정비

4. 기타 필요사항 : 없음

5. 의견제출 관련 사항

- ☐ 의견을 제출하고자 하시는 분은 아래의 양식에 따라 의견을 작성하신 후 담당부서 또는 담당자 앞으로 서면(문서, 팩스, 컴퓨터 통신 등)으로 제출하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

의견제출자 개인성명 또는 단체이름	
주소	
연락처	
의견내용	
의견제출의 근거	

※ 의견제출의 근거를 구체적으로 제시하여 주시기 바랍니다.

- ☐ 의견제출시한(도착기준) : 2025년 3월 25일 (20일간)

6. 접수부서, 담당자, 전화번호, 팩스번호 등

☐ 금융민원국 금융민원기획팀 김상우 선임조사역

(전화: 02-3145-5512, 팩스: 02-3145-5779, e-mail : fdsc@fss.or.kr)

※ (붙임) 「금융분쟁조정세칙」 일부개정안 신·구 조문 대비표

현 행	개 정 안
제1조(목적) 이 세칙은 「금융소비자 보호에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제5장 제2절, <u>법시행령</u> (이하 "령"이라 한다) 제32조 내지 제36조 및 금융감독원(이하 "감독원"이라 한다) 정관 제21조의 규정에 의한 금융분쟁조정위원회(이하 "조정위원회"라 한다)의 운영과 금융 분쟁의 조정절차 등에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) ----- ----- ----- <u>같은 법 시행령</u> ----- ----- ----- ----- ----- -----.
제7조(조정위원회 회의) ① ~ ④ (생략) <u><신 설></u>	제7조(조정위원회 회의) ① ~ ④ (현행과 같음) ⑤ 위원장은 금융분쟁 조정 소관부서의 장 또는 소속직원으로 하여금 안전에 대하여 설명하도록 할 수 있다.
제8조(간사) ① ~ ② (생략) ③ 간사는 <u>조정위원회에 참석하며, 위원장은 필요하다고 인정하는 때에는 간사로 하여금 안전에 대하여 설명하게 할 수 있다.</u>	제8조(간사) ① ~ ② (현행과 같음) <u><삭 제></u>
제9조(의사록) ① 간사는 <u>회의경과를 기재한 의사록을 작성·보관하여야 한다.</u> <u><신 설></u> ② ~ ③ (생략)	제9조(의사록) ① ----- <u>다음 각 호의 사항을 포함한 조정위원회 의사록을</u> ----- ----- 1. <u>회의일시·장소 및 안전</u> 2. <u>참석 위원</u> 3. <u>회의경과</u> 4. <u>심의·의결 결과</u> 5. <u>그 밖에 위원장이 필요하다고 인정하는 사항</u> ② ~ ③ (현행과 같음)

현 행	개 정 안
제10조의2(전문소위원회) ① 법률 또는 의료사항 등 고도의 전문적 판단이 필요한 사건의 효율적 처리를 위하여 전문소위원회를 둔다. <신 설> ② 전문소위원회의 구성 및 운영에 관하여는 원장이 정하는 바에 의한다.	제10조의2(전문소위원회) ① 전문소위원회는 다음 각 호의 사항을 관장한다. 1. 법률 또는 의료사항 등 고도의 전문적 판단이 필요한 금융분쟁에 대한 논의 2. 조정신청의 취하 등으로 인하여 종결 처리된 금융분쟁과 관련하여 향후 유사한 금융분쟁의 처리를 위한 기준 마련 3. 조정의 기초가 된 사실·법률관계가 변경된 과거 조정위원회 결정례의 적정성에 대한 심의 4. 그 밖에 위원장이 필요하다고 인정하는 사항에 대한 심의 ② 기타 전문소위원회의 ----- ----- ---
제17조(조정신청의 조정위원회 회부 전 처리) ① 원장은 조정신청내용이 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 조정위원회에 회부를 하지 아니하고 직접처리하거나 해당기관에 이첩하여 처리하게 할 수 있다. 1. 이미 법원에 <u>제소된 사건</u>이거나 조정신청이 있는 후 소를 제기한 경우. 다만, 법 제41조제1항에 따라 소송절차가 중지된 경우는 제외한다. 2. 조정신청의 내용이 관련법령 또는 객관적인 증빙 등에 의하여 합의권고 또는 조정절차 진행의 실익이 없는 경우 3. 신청인이 <u>정당한 사유 없이</u> 제15조의 규정에 의한 보완요구를 <u>받고도</u> 지정된 기한 내에 이를 보완하지 아니하거나 소재불명 등으로 보완요구가 반송된 경우. 이 경우 보완요구는 2회 이상 하여야 한다.	제17조(조정신청의 조정위원회 회부 전 처리) ① ----- <u>조정신청내용</u> 등이 ----- ----- 그 신청을 각하처리하거나 해당기관에 이송하여 -----. 1. ----- <u>소가 제기된</u> ----- ----- -----<단서 삭제> <삭 제> 2. ----- <u>제15조의</u> ----- ----- <u>2회 이상</u> 받고도 <u>정당한 사유 없이</u> 지정된 ----- ----- -----<단서 삭제>

현 행	개 정 안
4. <u>조정신청의 내용과 직접적인 이해관계가 없는 자가 조정신청을 하는 경우</u>	3. <u>조정신청내용이 신청인과 ----- ----- 한 경우</u>
5. <u>신청인이 부당한 이익을 얻을 목적으로 조정신청을 한 것으로 인정되는 경우</u>	4. <u>(현행과 같음)</u>
6. <u>신청인이 상당한 이유 없이 취하된 조정신청건 또는 동일한 내용에 대하여 다시 조정신청을 하거나 가명으로 조정신청한 것이 확인된 경우</u>	5. ----- ----- 한 경우
<신 설>	6. <u>조정대상기관의 영업행위나 경영방침 등에 대한 의견·해명을 구하는 경우</u>
7. <u>당사자의 주장이 상이하거나 증거채택이 어려워 사실관계 확정이 곤란하거나 수사사건과 직접적으로 관련된 경우</u>	<삭 제>
8. <u>당사자의 주장내용이 부당하거나 관련법령, 조정선례, 법원판례 등에 비추어 명백하게 받아들일 수 없다고 인정되는 경우</u>	<삭 제>
9. <u>금융·보험거래와 직접 관련이 없거나 수사기관의 수사가 필요한 경우 등 조정신청의 내용이 분쟁조정대상으로서 적합하지 아니하다고 인정되는 경우</u>	7. <u>조정신청의 내용이 금융거래와 직접 관련이 없어 분쟁조정대상으로서 -----</u>
<신 설>	8. <u>조정신청내용이 수사사건과 직접적으로 관련되었거나 수사기관의 수사가 필요하여 분쟁조정대상으로서 적합하지 아니하다고 인정되는 경우</u>
<신 설>	9. <u>조정대상기관의 해외지점, 그 밖의 영업소 등 국내 금융관계법률을 적용받지 않는 금융·보험거래에 대하여 조정신청을 하는 경우</u>
<신 설>	② <u>원장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조정신청의 경우 합의권고를 하지 아니하거나 조정위원회에 회부를 하지 아니하고 종결처리할 수 있다.</u>

현 행	개 정 안
< 신 설 > < 신 설 >	1. 조정신청내용이 관련 법령, 조정위원회 결정례 및 법원 판례 등에 비추어 조정절차를 진행할 실익이 없는 경우 2. 조정신청내용에 관한 객관적 증명자료가 확인되지 않거나 부족하여 조정절차를 진행할 실익이 없는 경우
제17조의2(처리기간의 계산) 사건에 대하여 제17조의 규정에 의하여 직접처리를 하거나 해당기관에 이첩하여 처리하게 할 때에는 조정신청 접수일로부터 30일 이내에 그 처리결과 및 사유를 명시하여 당사자에게 통지한다.	제17조의2(처리기간의 계산) 조정신청을 ----- 각하 또는 종결 처리하거나 해당기관에 이송하여 ----- ----- -----.
제17조의3(처리기간에 산입하지 아니 하는 기간) (생 략) 1. (생 략) 2. 사건에 대하여 사실조사 및 조회 등에 부득이하게 소요되는 기간 3. 공휴일 및 토요일 < 신 설 > < 신 설 > < 신 설 > < 신 설 > < 신 설 > < 신 설 > < 신 설 >	제17조의3(처리기간에 산입하지 아니 하는 기간) (현행과 같음) 1. (현행과 같음) 2. 제11조의2제1항에 따른 자율조정 절차에 ----- 3. 제12조제1항에 따라 대표자 선정에 소요되는 기간 4. 당사자의 귀책사유로 지연되는 기간 5. 사건에 대한 사실조사·조회 및 검사 등에 부득이하게 소요되는 기간 6. 실험, 검사 및 고도의 전문적인 기술 검토 등에 소요되는 기간 7. 제10조제3항에 따른 전문위원 및 외부 전문가 자문 등에 소요되는 기간 8. 접수·경유·협의 및 처리하는 기관이 각각 상당히 떨어져 있는 경우 문서의 이송에 소요되는 기간 9. 외국기관 및 재외공관에의 조회에 소요되는 기간 10. 공휴일, 토요일 및 「근로자의 날 제정에 관한 법률」에 따른 근로자의 날

현행	개정안
제19조(소 제기 등의 통지) ① (생략) ② 원장은 사건의 처리절차의 진행 중에 일방당사자가 소를 제기하거나 민사조정신청을 한 경우에는 그 조정의 처리를 중지하고 이를 당사자에게 통보하여야 한다. 다만, 법 제41조 제1항에 따라 소송절차가 중지된 경우는 그러하지 아니하다.	제19조(소 제기 등의 통지) ① (현행과 같음) ② ----- ----- ----- ----- ----- . 다만, 조정위원회에 회부된 사건에 대한 소송절차가 법 제41조 제1항에 따라 ----- -----.
제20조의3(재검토요구) 원장은 법률, 기존의 조정위원회 결정례 및 판례 등에 비추어 피신청인의 처리가 부당하다고 판단되는 상당한 이유가 있는 때에는 서면으로 피신청인에게 재검토를 요구할 수 있다.	제20조의3(재검토요구) ----- 법령, 조정위원회 결정례 및 법원 판례 ---- ----- ----- ----- -----.
제22조(조정위원회에의 회부 및 통지) ① (생략) 1. 제17조의 규정에 따라 원장이 직접 처리하거나 해당기관에 이첩하여 처리하는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우 2. ~ 3. (생략) ② ~ ④ (생략)	제22조(조정위원회에의 회부 및 통지) ① (현행과 같음) 1. ----- 각하, 종결 또는 해당기관에 이송하여 -- ----- ---- 2. ~ 3. (현행과 같음) ② ~ ④ (현행과 같음)
제25조(결정) ① 조정위원회는 사건이 회부된 날로부터 60일 이내에 이를 심의하여 조정결정하여야 한다. 다만, 신청의 내용이 제17조제1항 각호의 1에 해당되는 등 조정위원회의 조정의 실익이 없는 경우에는 각하결정을 할 수 있다. ② 조정위원회가 제1항에 의한 결정을 한 때에는 조정결정서 또는 각하결정서를 작성하여야 한다.	제25조(결정) ① ----- ----- 사건에 대한 심의·의결을 마쳐야 한다.< 단서 삭제 > ② 조정위원회는 사건이 제17조제1항 각 호의 어느 하나 등에 해당하는 경우 조정신청을 각하할 수 있다.

현 행	개 정 안
③ 제2항의 조정결정서 또는 각하결정서에는 다음 각 호의 사항을 기재 하여야 한다. 1. (생 략) 2. 조정 또는 각하결정사항 3. 조정 또는 각하결정이유 4. 조정 또는 각하결정일자 <신 설>	③ 조정위원회는 제1항에 따라 심의·의결을 마친 때에는 결정서에 다음 각 호의 사항을 포함한 결정서를 작성 하여야 한다. 1. (현행과 같음) 2. 결정 주문 3. 신청취지 4. 결정 이유 5. 결정 일자
제28조(조정위원회결정 등의 통지) 원장은 조정위원회의 <u>조정결정서 또는 각하·기각결정서를</u> 첨부하여 조정위원회의 의결내용을 당사자에게 통지한다. 다만, 신청인의 청구를 인용(부분인용 포함) 하는 것으로 조정결정된 사건에 대하여는 다음 각 호의 사항을 함께 통지한다. 1. (생 략) 2. 당사자 쌍방이 조정결정내용을 수락할 경우 <u>감독원에 출석하여 조정조서를 작성하거나 조정결정 수락서에 기명하고 날인 또는 서명하여 감독원에 제출하여야 한다는 사실</u>	제28조(조정결정 등의 통지) ----- 결정서 및 다음 각 호의 사항을 포함한 통지문(이하 ‘통지문’이라 한다)을 당사자에게 송달한다. 다만, 조정위원회가 조정신청을 각하하거나 전부 기각한 경우 결정서만을 송달한다. 1. (현행과 같음) 2. ----- --- <u>조정결정 수락서에 기명하고 날인 또는 서명하여 감독원에 제출하여야 한다는 사실</u>
제29조(조정의 성립 등) ① 당사자가 제28조의 규정에 의하여 통지된 조정안을 수락한 경우 당해 조정안은 재판상 화해와 동일한 효력을 갖는다. ② 당사자쌍방은 제28조의 규정에 의한 조정결정의 통지를 받은 날로부터 20일 이내에 <u>감독원에 출석하여 조정조서 3부에 기명하고 날인 또는 서명하여야 하며 원장이 이를 확인하여 당사자에게 조정조서 각 1부를 교부하고 1부는 감독원에서 보관하여야 한다.</u>	제29조(조정의 성립 등) <삭 제> ① 당사자는 ----- 규정에 따라 결정서를 송달받은 날로부터 ----- 원장에게 조정위원회 결정에 관한 수락서를 제출하여야 한다. 다만, 조정위원회가 조정신청을 각하하거나 전부 기각한 경우에는 그러하지 아니하다.

현 행	개 정 안
<u><신 설></u> ③ 원장은 제1항의 규정에도 불구하고 당사자가 감독원에 출석하여 조정조서에 기명날인하기 곤란하다고 판단될 때에는 당사자로 하여금 제28조의 규정에 의한 조정결정의 통지를 받은 날로부터 20일 이내에 조정결정수락서에 기명하고 날인 또는 서명하여 감독원에 제출토록 할 수 있다. 이 경우 원장이 조정결정수락서를 확인하여 조정조서 3부를 작성하여 당사자에게 각각 1부를 교부 또는 송달하고 1부는 감독원에서 보관하여야 한다. ④ 당사자의 일방 또는 쌍방이 제28조의 규정에 의한 조정결정의 통지를 받은 후 소정기일 이내에 조정결정내용을 수락하지 아니한 때에는 조정이 성립되지 아니한 것으로 본다. ⑤ 원장은 <u>조정이 성립되지 아니한 때에는</u> 당사자에게 조정이 성립되지 아니한 사실 및 사유를 명시하여 통지한다. ⑥ 조정대상기관은 조정안을 수락하지 아니한 때에는 그 사유를 원장에게 제출하여야 한다.	② 당사자가 조정위원회의 결정을 수락하여 조정이 성립된 경우 조정위원회는 참가한 위원(위원장을 포함한다)과 당사자가 기명날인하거나 서명한 조정조서를 작성하며, 원장은 당사자에게 각 1부를 송달하고, 1부는 감독원에 보관한다. <u><삭 제></u> ③ ----- 규정에 따른 조정위원회 결정서 및 통지문 등을 송달받은 후 ----- ----- -----. ④ ----- <u>조정이 성립되지 아니한 경우</u> ----- ----- 그 사유를 -----. ⑤ 당사자인 조정대상기관은 조정위원회의 결정을 수락하지 않는 경우 ----- 문서로 제출하여야 한다

현 행	개 정 안
제31조(재조정신청) ① (생략) ② 재조정신청은 당사자가 <u>조정결정</u> 또는 <u>각하결정</u> 을 통지받은 날로부터 1개월 이내에 하여야 한다. ③ ~ ④ (생략)	제31조(재조정신청) ① (현행과 같음) ② ----- <u>결정</u> 을 ----- -----. ③ ~ ④ (현행과 같음)
제32조의2(소송지원) ① (생략) 1. (생략) 2. 조정위원회에서 조정결정이 있기 전 사건으로서 조정위원회의 <u>조정선례</u> 또는 법원의 판례 등에 비추어 신청인의 청구를 인용하는 것으로 조정결정될 것이 명백한 사건 ② ~ ④ (생략)	제32조의2(소송지원) ① (현행과 같음) 1. (현행과 같음) 2. ----- <u>결정례</u> ----- ----- ----- ② ~ ④ (현행과 같음)
< 신 설 >	제33조의2(서약서) 제5조제2호에 따른 위원은 법 제38조제3항 및 이 세칙 제7조제4항의 의무와 관련하여 서약서를 제출하여야 한다.
제33조의2(조정위원회 의사운영 개정건의) (생략)	제33조의3(조정위원회 의사운영 개정건의) (현행과 같음)
< 신 설 >	부 칙 <2025.XX.XX> 제1조(시행일) 이 세칙은 2025년 00월 00일부터 시행한다. 제2조(적용례) 제33조의2의 개정규정은 이 세칙 시행 후 위촉(연임을 포함한다) 되는 위원부터 적용한다.